

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง แฉะ ลัม ตั้ง ทวี
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 76

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 มาตรา ข้อ 23

โจทก์จำเลยโต้เถียงกันในประเด็นที่ว่า จำเลยกำหนด ค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประเด็นดังกล่าวเกิดจากที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรีถูกเวนคืนมูลแห่งคดีจึงเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรีเมื่อโจทก์ขออนุญาตฟ้องและศาลแพ่งธนบุรีอนุญาตให้โจทก์ฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรีแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(2) การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืน มีกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชน จำเลยไม่อาจกำหนดค่าทดแทนให้ตามใจชอบ เมื่อโจทก์เห็นว่าจำเลยกำหนดค่าทดแทนให้ไม่เป็นธรรม โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินรวม 4 โฉนดมีพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะและเขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 เพื่อใช้สร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ
ที่ดิน 4 โฉนดของโจทก์ดังกล่าวถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้และจำเลยเข้า
ครอบครองที่ดินและตีราคาที่ดินโจทก์เพื่อใช้ค่าทดแทนจำเลยตีราคาที่ดินเป็นค่า
ทดแทนไม่เป็นธรรมเพราะไม่คำนวณจากราคาซื้อขายในท้องตลาดขณะเวนคืนตาม
กฎหมาย ที่ดินของโจทก์มีราคาสูงกว่าที่จำเลยกำหนดค่าทดแทน โจทก์ได้โต้แย้ง
และไม่ยอมรับราคาที่ดินที่จำเลยตีราคา จำเลยนำเงินค่าทดแทนที่ดินไปวางต่อ
สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีโจทก์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วและได้โต้
แย้งสิทธิไว้ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ส่วนที่ขาดพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์เป็นค่าทดแทนที่เหมาะสม
เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนเป็นเงิน 874,150 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 ไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่ามูลเหตุที่ก่อให้เกิดการ
เวนคืนการพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนและการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่
เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนและการยื่นคำร้องคัดค้านการกระทำของจำเลยเกิดขึ้นที่
สำนักงานของจำเลยที่แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานครมูลนิธิแห่งการโต้

แย้งสิทธิจึงอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเห็นว่า โจทก์จำเลยโต้เถียงในประเด็นที่ว่า จำเลยกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประเด็นที่โจทก์ จำเลยโต้เถียงกันดังกล่าวเกิดจากที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง ธนบุรีถูกเวนคืนมูลแห่งคดีจึงเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรีเมื่อโจทก์ขอ อนุญาตฟ้องและศาลแพ่งธนบุรีอนุญาตให้โจทก์ฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรีแล้ว โจทก์จึงมี อำนาจฟ้องที่ศาลแพ่งธนบุรีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 4(2) ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คงมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 2644 และ 2652 ว่าโจทก์ควรได้รับค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเท่าใด สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 2644 ตามข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า จำเลยได้จ่ายค่าทดแทนให้ แก่นางวัลลีย์ นันทะกุล เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2364 และ 24874 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ เคียงกับที่ดินโฉนดเลขที่ 2644 ของโจทก์ในราคาตารางวาละ 2,800 บาท เห็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2644 ตั้งอยู่ติดถนนซอยซึ่งสามารถออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์ได้ ส่วน ที่ดินโฉนดเลขที่ 2364 และ 24874 ของนางวัลลีย์ไม่ติดถนนซอยดังกล่าวปรากฏ ตามแผนที่เอกสารหมาย จ.1 ข. ที่ดินของโจทก์แปลงดังกล่าวจึงมีทำเลดีกว่า ราคา ที่ดินย่อมจะสูงกว่าราคาที่ดินของนางวัลลีย์จึงน่าจะมีราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้อง ตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขต บางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และเขตนานนาวากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 เพื่อ ใช้สร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ใช้บังคับ ตารางวาละ 3,200 บาท ดังที่โจทก์ ฎีกา ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 2644 ของโจทก์ ตารางวาละ 3,200 บาท สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 2652 อยู่ติดกับถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2523 ธนาคารกรุงเทพจำกัด ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4420 เนื้อที่ 2 งาน 22 ตารางวาในราคา 3,300,000 บาท ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน และสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.28 และ จ.29 เฉลี่ยแล้วตารางวาละ 14,864.86

บาทเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 ธนาคารกสิกรไทยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 17846 เนื้อที่ 1 งาน 63 ตารางวา ราคา 5,705,000 บาท ซึ่งแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3035 ปราบกฏตามสำเนาโฉนดที่ดินสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย และสำเนาบันทีกข้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเอกสารหมาย จ.32, จ.47 และ จ.48 คิดเป็นราคาตารางวาละ 35,000 บาท ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ด้านเดียวกับที่ดินพิพาท ห่างที่ดินพิพาทประมาณ 500 เมตร และ 800 เมตรตามลำดับ แม้ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวผู้ซื้อจะซื้อไปเพื่อสร้างเป็นสำนักงานธนาคาร ซึ่งจำเป็นจะต้องซื้ออย่างรีบด่วนราคาที่ดินจะสูงกว่าปกติแต่การซื้อขายดังกล่าวก็กระทำก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 ใช้บังคับ โดยเฉพาะที่ดินที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อ ธนาคารกสิกรไทยซื้อก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับด้วย เป็นเวลา 10 เดือนที่ดินในบริเวณดังกล่าวย่อมมีราคาสูงขึ้นเพราะเมื่อธนาคารไปตั้งสำนักงานสาขาขึ้น ณ ที่ใด แสดงว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงย่อมเป็นชุมชนที่เจริญมากแล้ว ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินธนาคารกสิกรไทยซื้อน่าจะมีราคาที่ซื้อขายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาที่ดินที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตารางวาละ 15,000 บาท จึงเหมาะสมแล้วที่ศาลล่างทั้งสองพิจารณามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วนฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ส่วนฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า การที่รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินของราษฎรมาให้จำเลยสร้างทางพิเศษ เป็นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ การช่วยค่าทดแทนไม่มีลักษณะเป็นการซื้อขาย แต่เป็นเงินชดเชยที่กำหนดให้โดยคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐในลักษณะที่เป็นธรรมและเหมาะสม นั้น เห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืน มีกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่าย
รัฐบาลและเอกชนจำเลยไม่อาจกำหนดค่าทดแทนให้ตามใจชอบ เมื่อโจทก์เห็นว่า
จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้ไม่เป็นธรรม โจทก์ก็มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่า
ทดแทนให้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมได้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์อีกจำนวน
130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>